मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

राजव्यवस्था | एक पन्ने के Quick Notes | UP TGT, PGT, TET, Super TET

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35**। इन्हें भारत का **"मैग्ना कार्टा"** कहा जाता है; प्रेरणा: अमेरिका का **बिल ऑफ़ राइट्स**।
- मौलिक अधिकार **न्यायालय में लागू** कराए जा सकते हैं (Justiciable)। **अनु. 12** में "राज्य" की परिभाषा है।
- अभी **6 मौलिक अधिकार** हैं। संपत्ति का अधिकार **44वें संशोधन (1978)** से हटाकर **अनु. 300A** में क़ानूनी अधिकार बना।

1. छह मौलिक अधिकार

अधिकार	अनुच्छेद	मुख्य बातें
समता	14-18	क़ानून के सामने समानता (14); भेदभाव निषेध (15); लोक नियोजन में अवसर (16); **अस्पृश्यता समाप्त (17)**; उपाधियाँ समाप्त (18)
स्वतंत्रता	19-22	**अनु. 19:** 6 स्वतंत्रताएँ (वाक्, सभा, संघ, भ्रमण, निवास, व्यवसाय); अनु. 20 दोषसिद्धि में संरक्षण; **अनु. 21 जीवन व दैहिक स्वतंत्रता**; **21क शिक्षा (6-14 वर्ष)**; अनु. 22 गिरफ़्तारी में संरक्षण
शोषण के विरुद्ध	23-24	मानव-तस्करी व बेगार निषेध (23); **14 वर्ष से कम** बच्चों से जोखिम भरा काम निषेध (24)
धर्म की स्वतंत्रता	25-28	अंतःकरण व धर्म-पालन की स्वतंत्रता (25); धार्मिक कार्यों का प्रबंध (26)
संस्कृति व शिक्षा	29-30	अल्पसंख्यकों की भाषा-संस्कृति का संरक्षण (29); शिक्षण संस्थाएँ खोलने का अधिकार (30)
संवैधानिक उपचार	32	सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। डॉ. अंबेडकर: **"संविधान की आत्मा और हृदय"**

2. पाँच रिट (अनु. 32 व 226)

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	"शरीर को प्रस्तुत करो": अवैध गिरफ़्तारी से मुक्ति
परमादेश (Mandamus)	"हम आदेश देते हैं": अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश
प्रतिषेध (Prohibition)	निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकना
उत्प्रेषण (Certiorari)	निचली अदालत का फ़ैसला रद्द/मँगाना
अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)	"किस अधिकार से?": सार्वजनिक पद पर अवैध दावा रोकना

3. ज़रूरी बिंदु

- **अनु. 33:** संसद सेना/पुलिस बलों के अधिकार सीमित कर सकती है। **अनु. 358:** युद्ध/बाहरी आक्रमण पर आपातकाल में अनु. 19 स्वतः निलंबित।
- अनु. 14, 15, 16, 21 सब पर लागू; कुछ अधिकार (जैसे 15, 16, 19, 29, 30) **सिर्फ़ नागरिकों** को।

याद रखें (Recall): भाग 3 | अनु. 12-35 | 6 अधिकार | अनु. 32 = आत्मा और हृदय | अनु. 17 = अस्पृश्यता | 21क = शिक्षा | 24 = 14 वर्ष से कम | 5 रिट | संपत्ति = अनु. 300A

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

